

제정 이유서

◇ 행정규칙명

가맹분야 불공정거래행위 심사지침

◇ 제정 이유

가맹점사업자의 가맹본부에 대한 의존도가 절대적으로 높은 가맹사업의 특성상 불공정거래 관행은 영세 가맹점사업자의 피해와 직결됨에도 현재까지 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하 ‘법’)」에 규정된 불공정거래행위 유형별로 법 위반에 해당하는지를 판단하기 위한 별도의 심사지침이 부재하였음.

그간 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 불공정거래행위 심사지침 등을 참고하였으나 행위유형 및 위법성 판단기준 등의 차이로 인해 원용에 법리적 한계가 있어, 가맹사업거래 분야의 현실과 특수성을 반영한 불공정거래행위 심사지침을 마련하여 가맹사업법 위반사건 심사의 일관성을 확보하고 수범자의 예측가능성을 제고하고자 함.

◇ 주요 내용

가. 지침의 적용범위

- 지침의 적용대상이 되는 가맹사업의 개념 요소에 대한 구체적인 의미를 규정하고, 국내에서 가맹사업을 하는 외국사업자에도 적용될 수 있음을 명시

나. 위법성 심사의 일반원칙

- 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려(공정거래저해성)가 있는지를 기준으로 판단하며, 공정거래저해성은 거래내용의 불공정성을 중심으로 판단하되 필요 시 경쟁제한성이나 경쟁수단의 불공정성도 고려할 수 있음을 명시
- 공정거래저해성의 판단방법과 관련하여 법령에서 구체화되는 ‘부당하게’와 ‘정당한 이유(사유) 없이’의 판단방법에 대해 구분하여 규정
- 가맹사업의 특성을 고려하여 법 제4조(신의성실의 원칙)에 기초한 법 제5조(가맹본부의 준수사항) 및 제6조(가맹점사업자의 준수사항)이 위법성 심사과정에서 보충적으로 고려될 수 있음을 명시

다. 개별 행위유형별 위법성 판단기준

- 법 제12조제1항 및 같은 법 시행령 제13조제1항 [별표 2]에 따른 불공정 거래행위*와 함께 법 제12조의2부터 제12조의6제1항까지 및 법 제14조의2 제5항**에 따른 금지행위에 대해 행위유형별로 위법성 심사기준을 제시

* ①거래거절, ②구속조건부 거래, ③거래상 지위의 남용, ④부당한 손해배상의무 부과행위, ⑤그 밖의 불공정거래행위

** ①부당한 점포환경개선 강요 등, ②부당한 영업시간 구속, ③부당한 영업지역 침해, ④보복조치, ⑤광고·판촉행사 동의의무 위반, ⑥가맹점사업자단체 활동 방해

- 개별행위 유형별로 대상행위의 범위를 구체적으로 제시
- 개별행위 유형별로 위법성의 판단기준을 설명
- 개별행위 유형별로 범위반에 해당될 수 있는 사례를 예시